

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERKARA WARIS

Oleh: DR. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

1. Pendahuluan

- Gugatan waris yang diajukan ke Peradilan Agama ada 2 (dua) macam, yaitu: gugatan waris *contentious* dan gugatan waris *voluntair*.¹ Dalam praktik, yang pertama dikenal dengan Gugatan Waris (GW), sedangkan yang kedua diberi nomenklatur Permohonan Penetapan Ahli Waris (PPAW).
- Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa *yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.*

2. Syarat Formil Gugatan Waris

- Syarat formil gugatan waris meliputi: subjek gugatan, objek gugatan dan pembagian waris.
- Subjek gugatan berarti pihak-pihak yang terlibat dalam gugatan, baik sebagai penggugat, tergugat maupun turut tergugat.
- Yang harus didudukkan sebagai pihak dalam gugatan waris antara lain: ahli waris, pihak yang menguasai objek, pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap objek sengketa dan/atau pihak yang akan dihukum untuk menaati putusan.
- Pendapat Umum: seluruh ahli waris harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara. Hal demikian ditegaskan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017

¹ Istilah gugatan permohonan atau gugatan voluntair dapat ditemukan misalnya dalam Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., hlm. 28-33.

Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2: *Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.* Dan dalam SEMA Nomor 05 Tahun 2021 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 huruf b: *PPAW harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk contentious.*

- Pendapat umum tersebut bukan dasar agar Hakim mudah meng *N.O.* gugatan waris yang kurang pihak. Petunjuk SEMA sebagaimana tersebut di atas menegaskan mengenai asas keaktifan Hakim memberi bantuan kepada pihak-pihak berperkara sebagaimana dimaksud dalam asas, ketentuan dan praktik peradilan lain berikut:
 - a. Dalam keaktifan hakim, berbeda HIR/R.Bg. dengan Rv yang menghendaki Hakim pasif dan Penggugat diwajibkan menunjuk Pengacara (vide Pasal 106 Rv), sementara dalam HIR/R.Bg. menegaskan asas Hakim aktif yakni wajib menyelesaikan perkara sedemikian rupa dan Penggugat tidak diwajibkan menunjuk Pengacara Penggugat tidak diwajibkan menunjuk Pengacara. Dengan demikian, seorang yang hendak menggugat dan tidak tau baca tulis diberikan ruang untuk menggugat secara lisan lalu gugatan tersebut diformulasikan dalam bentuk tertulis dengan ditanda-tangani oleh Hakim yang ditunjuk.
 - b. Pasal 119 HIR: *Ketua pengadilan negeri berkuasa memberi nasihat dan pertolongan kepada penggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan surat gugatnya.* (bandingkan dengan Pasal 143 R.Bg.)
 - c. Pasal 132 HIR: *Ketua berhak, pada waktu memeriksa, memberi penerangan kepada kedua belah pihak dan akan menunjukkan supaya hukum dan keterangan yang mereka dapat dipergunakan jika ia*

menganggap perlu, supaya perkara berjalan baik dan teratur.
(bandingkan dengan Pasal 156 R.Bg.)

- d. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: *Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.*
- e. Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: *Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.*
- f. Adanya *dismissal process* pada Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 63 UU Peradilan TUN dan Pemeriksaan Pendahuluan pada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 39 UU MK).
- Pendapat lain: Tidak wajib seluruh ahli waris didudukkan sebagai pihak, sepanjang para ahli waris diuraikan dalam posita gugatan. Pelenturan demikian berdasar antara lain pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan: *berdasarkan yurisprudensi, tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja.*
- Objek sengketa adalah harta peninggalan atau harta waris² pewaris.
- Objek sengketa berupa harta peninggalan harus diuraikan dengan jelas baik mengenai spesifikasi bendanya maupun mengenai sumber perolehannya. Agar dapat diketahui apakah harta peninggalan tersebut merupakan harta pribadi (bawaan, hadiah, warisan, dll) atau harta bersama.
- Pembagian Waris merujuk pada nilai moral yang terkandung dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 7 bahwa setiap laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama terhadap apa yang menjadi peninggalan orang tua atau kerabatnya, baik sedikit maupun banyak. Perubahan kecil/besar

² Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta waris adalah harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

bagian waris didasarkan atas peran ahli waris terhadap kemaslahatan pewaris.

3. Akibat Hukum Kekurangan Pihak dalam Perkara Gugatan atau Permohonan

- Berdasarkan pendapat umum sebagaimana diuraikan di atas, maka baik dalam perkara GW maupun PPAW, jika ada ahli waris yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara, maka gugatan/permohonan terkategori kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga cacat formil dan berakibat gugatan/permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini ditengarai memicu muncul hakim yang bermadzhab N.O.
- Namun demikian, jika merujuk pendapat lain yang tidak mewajibkan seluruh ahli waris didudukkan sebagai pihak sepanjang para ahli waris diuraikan dalam posita gugatan, maka hal demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat formil *plurium litis consortium* dan gugatan tidak harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Kepentingan Hukum dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris

Setiap gugatan atau permohonan harus memuat kepentingan yang jelas dari diajukannya gugatan atau permohonan tersebut. Tidak boleh semata-mata demi kepastian hukum. Demikian pula Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diuraikan kepentingan Pemohon dalam posita permohonan.

5. Penentuan Ahli Waris Bertingkat/*Munasakhah* beserta Pembagiannya

- Perkara kewarisan tidak mengenal lembaga daluwarsa. Karenanya perkara waris dapat diajukan kapan saja tanpa dibatais waktu.
- Pembagian warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat, pada dasarnya harus diperjelas mengenai ahli waris dan harta waris tiap pewaris di tiap tingkatan. Namun demikian, dalam praktik, tidak jelasnya harta waris di tiap tingkatan tidak mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sepanjang ahli waris jelas.

6. Exercise Kasus Gugatan Waris

- a. Keterangan mengenai objek sengketa berbeda antara hasil pemeriksaan setempat dengan keterangan gugatan.
- b. Penerapan hukum gugatan Waris dalam hal Tergugat adalah seorang yang sudah renta, sementara objek satu-satunya yang menjadi tempat tinggal Tergugat. Mahkamah Agung mengeluarkan dictum: Menunda pembagian OS waris hingga Tergugat mendapatkan tempat tinggal yang baru.
- c. Salah satu OS waris dimohonkan untuk dibatalkan akta hibahnya karena tidak disetujui oleh semua ahli waris.
- d. Pergeseran Lembaga wasiat wajibah dan Ahli Waris Pengganti dalam praktek penerapan hukum waris di Mahkamah Agung.